Estratégia Concursos

Aula 05

PRF (Policial) Passo de Legislação de Trânsito e Resoluções do CONTRAN

Autor:
Marcella Mendes

15 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado dentro do assunto - Legislação de Trânsito - CTB - PARTE 6 3

2) Roteiro de Revisão - CTB - PARTE 6 4

3) Aposta estratégica - CTB - PARTE 6 19

4) Questões Estratégicas - CTB - PARTE 6 - CEBRASPE 20

5) Questionário de revisão - CTB - PARTE 6 25

6) Lista de Questões Estratégicas - CTB - PARTE 6 - CEBRASPE 30

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O que é mais cobrado dentro do assunto?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto desta aula, possuímos a seguinte distribuição percentual:

Tópico	% de cobrança CEBRASPE
Das medidas administrativas	15,95%
Do processo administrativo	19,63%
Dos crimes de trânsito	64,42%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

As bancas examinadoras costumam cobrar com frequência a literalidade dos dispositivos legais. Em muitos casos, realizam pequenas alterações — como a troca ou o acréscimo de palavras — com o objetivo de confundir o candidato. Por esse motivo, é altamente recomendável a leitura atenta da legislação correlata, com especial ênfase nos artigos 269 a 312-B da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Releia esses dispositivos sempre que possível, buscando compreendê-los e, gradualmente, memorizá-los. Não se preocupe em decorar tudo de uma vez — a fixação do conteúdo ocorrerá naturalmente com a prática contínua.

A seguir, apresentaremos um resumo dos pontos mais relevantes para a sua preparação.

O tema central desta aula é o Código de Trânsito Brasileiro, com foco nos temas: das medidas administrativas; do processo administrativo e dos crimes de trânsito. Vamos ao conteúdo?

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

As medidas administrativas, previstas a partir do art. 269 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), consistem em providências imediatas adotadas pela autoridade ou pelo agente de trânsito no momento da constatação de uma infração, com o objetivo de garantir a segurança viária, a ordem pública e a correta aplicação da legislação. Diferentemente das penalidades, que possuem caráter punitivo e exigem processo administrativo regular, as medidas administrativas são executadas de forma direta e possuem natureza preventiva ou de controle. Nesta seção, serão abordadas as principais medidas elencadas no CTB, como retenção e remoção do veículo, recolhimento de documentos e outras providências correlatas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

São documentos de habilitação:

- a Carteira Nacional de Habilitação
- A Permissão para Dirigir
- A Autorização para conduzir Ciclomotor

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

RETENÇÃO DO VEÍCULO

- O veículo poderá ser retido nos casos expressos no CTB.
- Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação.
- Quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra apresentação de recibo, assinalando-se ao condutor prazo razoável, não superior a 30 (trinta) dias, para regularizar a situação, e será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião.
- Certificado de Licenciamento Anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado.
- Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito.
- A critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para circulação em via pública.

REMOÇÃO DO VEÍCULO

- O veículo será removido, nos casos previstos no CTB, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.
- A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.
- A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento.
- Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração.
- Quando não for possível sanar a irregularidade no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, será liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra a apresentação de recibo, e prazo razoável, não superior a 15 (quinze) dias, será assinalado ao condutor para regularizar a situação, o qual será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião.
- O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.
- No caso de o proprietário do veículo objeto do recolhimento comprovar, administrativa ou judicialmente, que o recolhimento foi indevido ou que houve abuso no período de retenção em depósito, é da responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas por força deste artigo, segundo os mesmos critérios da devolução de multas indevidas.

RECOLHIMENTO DA CNH

- O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos no CTB, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração.

RECOLHIMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR

- O recolhimento da Permissão para Dirigir dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos no CTB, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração.

RECOLHIMENTO DO CERTIFICADO DE REGISTRO

- O recolhimento do Certificado de Registro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração; ou, se, alienado o veículo, não for transferida sua propriedade no prazo de trinta dias.

RECOLHIMENTO DO CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO ANUAL

- O recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando: houver suspeita de inautenticidade ou adulteração; se o prazo de licenciamento estiver vencido; no caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local.

TRANSBORDO DO EXCESSO DA CARGA

- O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será efetuado às expensas do proprietário do veículo, sem prejuízo da multa aplicável.
- Não sendo possível desde logo fazer o transbordo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada.

REALIZAÇÃO DA DOSAGEM DE ALCOOLEMIA OU PERÍCIA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE OU QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

▪ **Qualquer concentração** de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165. ▪ O Contran disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica. ▪ O condutor de veículo automotor envolvido em sinistro de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. ▪ A infração prevista no art. 165 **também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas**. ▪ Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A do CTB ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer destes procedimentos.
RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTREM SOLTOS NAS VIAS E NA FAIXA DE DOMÍNIO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO, RESTITUINDO-OS AOS SEUS PROPRIETÁRIOS, APÓS O PAGAMENTO DE MULTAS E ENCARGOS DEVIDOS.
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA, MENTAL, DE LEGISLAÇÃO, DE PRÁTICA DE PRIMEIROS SOCORROS E DE DIREÇÃO VEICULAR.

As medidas administrativas previstas no CTB integram o conjunto de ações imediatas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes diante da constatação de infrações. Tais medidas, assim como a ordem, o consentimento, a fiscalização e os demais atos coercitivos, têm como **objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa**, refletindo o caráter preventivo e garantidor do sistema normativo de trânsito. Importante destacar que **essas medidas não afastam a aplicação das penalidades previstas no CTB**, mas sim atuam de forma complementar a elas, reforçando a efetividade da legislação e a segurança nas vias públicas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 278-A. O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando, previstos nos arts. 180, 334 e 334-A do Código Penal, condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, **terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação** para dirigir veículo automotor pelo **prazo de 5 (cinco) anos.**

§ 1º O condutor condenado poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma deste Código

§ 2º No caso do condutor preso em flagrante na prática dos crimes de que trata o caput deste artigo, poderá o juiz, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, se houver necessidade para a garantia da ordem pública, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, **decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção**.

Art. 279. Em caso de sinistro com vítima envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar o disco ou unidade armazenadora do registro.

Art. 279-A. O veículo em estado de abandono ou sinistrado poderá ser removido para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente do Sistema Nacional de Trânsito independentemente da existência de infração à legislação de trânsito, nos termos da regulamentação do Contran.

§ 1º A remoção do veículo sinistrado será realizada quando não houver responsável por ele no local do sinistro.

§ 2º Aplicam-se à remoção de veículo em estado de abandono ou sinistrado as disposições constantes do art. 328, sem prejuízo das demais disposições deste Código.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

O processo administrativo de trânsito, disciplinado a partir do art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelece o rito legal a ser seguido desde a lavratura do auto de infração até a aplicação das penalidades e o eventual julgamento de recursos. Trata-se de um instrumento essencial para garantir a legalidade, a ampla defesa e o contraditório no âmbito das infrações de trânsito, assegurando ao infrator o direito de se manifestar e impugnar os atos administrativos que lhe imponham sanções. O procedimento contempla etapas como a notificação da autuação, apresentação de defesa prévia, imposição de penalidade, interposição de recurso em primeira e segunda instâncias e, em determinadas situações, a revisão de ofício. Assim, o processo administrativo no CTB revela-se não apenas um mecanismo de responsabilização, mas também uma ferramenta de proteção aos direitos dos condutores e proprietários de veículos, promovendo equilíbrio entre o poder de polícia administrativa e as garantias fundamentais.

Vamos analisar etapas previstas para o processo administrativo no CTB?

Autuação	▪ No auto de infração deverá constar: I - tipificação da infração; II - local, data e hora do cometimento da infração; III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação; IV - o prontuário do condutor, sempre que possível; V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração; VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. ▪ A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN. ▪ Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo. ▪ **Não há infração de circulação, parada ou estacionamento** relativa aos veículos destinados a socorro de incêndio e

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	salvamento, aos de polícia, aos de fiscalização e operação de trânsito e às ambulâncias, **ainda que não identificados ostensivamente**.
Julgamento da Autuação e Penalidades	▪ A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. ▪ O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: - se considerado inconsistente ou irregular; ou, se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. ▪ O prazo para expedição da notificação da autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação será contado a partir da data da instauração do processo destinado à aplicação dessas penalidades. ▪ Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação. ▪ Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.
Da multa	▪ Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento. ▪ O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, por 80% do seu valor. ▪ Caso o infrator declare pelo sistema de notificação eletrônica a opção por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, o pagamento da multa poderá ser efetuado por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento do

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	prazo de pagamento da multa, desde que a adesão ao sistema seja realizada antes do correspondente envio da notificação da autuação. ▪ O recolhimento do valor da multa não implica renúncia ao questionamento administrativo, que pode ser realizado a qualquer momento. ▪ Encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, a multa não paga até o vencimento será acrescida de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Recurso contra penalidade administrativa	▪ O recurso contra a penalidade imposta será interposto perante a autoridade que imputou a penalidade e terá efeito suspensivo. ▪ O recurso intempestivo ou interposto por parte ilegítima não terá efeito suspensivo ▪ Recebido o recurso tempestivo, a autoridade o remeterá à Jari, no prazo de 10 dias, contado da data de sua interposição. ▪ Na apresentação de defesa ou recurso, em qualquer fase do processo, para efeitos de admissibilidade, não serão exigidos documentos ou cópia de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação. ▪ O recurso intempestivo será arquivado. ▪ O recurso de que trata o caput deste artigo deverá ser julgado no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado do recebimento do recurso pelo órgão julgador.
Recurso contra a imposição de multa	▪ O recurso contra a imposição de multa poderá ser interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor. ▪ Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se julgada improcedente a penalidade, ser-lhe-á devolvida a importância paga, atualizada em UFIR ou por índice legal de correção dos débitos fiscais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Encerramento	▪ O não julgamento dos recursos nos prazos previstos ensejará a prescrição da pretensão punitiva. ▪ Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades: I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289; II - a não interposição do recurso no prazo legal; III - o pagamento da multa, com reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso. ▪ Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH. ▪ Os prazos processuais não se suspendem, salvo por motivo de força maior devidamente comprovado, nos termos de regulamento do Contran.

DOS CRIMES DE TRÂNSITO

O CTB, a partir do art. 291 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), cuida dos crimes de trânsito, constituem condutas praticadas na direção de veículos automotores que ultrapassam o âmbito das infrações administrativas e configuram ilícitos penais. Esses delitos abrangem situações que afetam diretamente a segurança viária, a integridade física e a vida das pessoas, como homicídio culposo na direção, lesão corporal culposa, dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa, entre outros. O CTB prevê um regime jurídico próprio para esses crimes, com disposições específicas sobre aplicação da pena, substituição por penas restritivas de direitos, suspensão da habilitação, possibilidade de fiança e competência para julgamento. A abordagem legislativa visa equilibrar a repressão penal com os princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança no trânsito.

Disposições gerais:

- Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, se o CTB não dispuser de modo diverso, aplicam-se as normas:
  - do Código Penal
  - do Código de Processo Penal
  - da Lei n. 9.099/95.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei n. 9.099/95, exceto se o agente estiver:
    - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;
    - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente;
    - transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h
- O juiz fixará a pena-base segundo as diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime.
- A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades.
- A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

  Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

  A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.
- Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.
- Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis.

Multa reparatória:

- pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima, ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no § 1º do art. 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime.
- não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo.
- Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

TOME NOTA!

Art. 298. São **circunstâncias que sempre agravam** as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;

II - utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas;

III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

IV - com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria diferente da do veículo;

V - quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga;

VI - utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante;

VII - sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres.

ESTA CAI NA PROVA!

Art. 301. Ao condutor de veículo, nos casos de sinistros de trânsito que resultem em vítima, **não se imporá a prisão em flagrante nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CRIMES EM ESPÉCIE

HOMÍCIO CULPOSO NO TRÂNSITO

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro;

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

V - REVOGADO.

§ 2º – REVOGADO.

§ 3º Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

- Crime comum (pode ser qualquer pessoa)
- Elemento subjetivo é a culpa
- Há possibilidade de perdão judicial nos casos previstos em lei.

LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNITO

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1º do art. 302.

§ 2º A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

- Crime comum (pode ser qualquer pessoa)
- Elemento subjetivo é a culpa
- Há possibilidade de perdão judicial nos casos previstos em lei.

OMISSÃO DE SOCORRO SEM CULPA DO CONDUTOR

Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave.
Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves.

- Crime de mão própria (apenas o condutor do veículo envolvido)

FUGA DO LOCAL DE SINISTRO

Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE)

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
§ 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.
§ 4° Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no caput.

- É crime de perigo abstrato
- A comprovação de que o agente ingeriu álcool pode ser comprovada por qualquer meio de prova: 6 decigramas de álcool por litro de sangue/ 0.3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar / perícia, vídeo, exame, prova testemunhal.

VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO OU OMISSÃO DA ENTREGA DA HABILITAÇÃO

Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código:
Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no § 1º do art. 293, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

RACHA / COMPETIÇÃO AUTOMOBILÍSTICA NÃO AUTORIZADA

Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada:

Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.

§ 2º Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 (cinco) a 10 (dez) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.

- Crime de perigo concreto
- Crime doloso

DIREÇÃO SEM PERMISSÃO/ HABILITAÇÃO

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

- Crime de menor potencial ofensivo
- Crime de perigo concreto

PERMISSÃO / ENTREGA DA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA SEM AUTORIZAÇÃO

Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

- Crime comum
- Crime de perigo abstrato

TRÁFEGO COM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA

Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

- Crime comum

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

▪ Crime de menor potencial ofensivo ▪ Crime de perigo concreto
FRAUDE PROCESSUAL EM SINISTRO Art. 312. Inovar artificiosamente, em caso de sinistro automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere. ▪ Crime comum ▪ Crime de menor potencial ofensivo ▪ Importante: apenas em sinistros (acidentes) com vítimas

Últimas considerações:

- Para os crimes previstos no CTB, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades:

- trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito;

- trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de sinistro de trânsito e politraumatizados;

- trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de sinistrados de trânsito;

- outras atividades relacionadas a resgate, atendimento e recuperação de vítimas de sinistros de trânsito.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

Art. 298. São **circunstâncias que sempre agravam** as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

I - com dano potencial para **duas ou mais pessoas** ou com **grande risco de grave dano patrimonial** a terceiros;

II - utilizando o veículo **sem placas**, **com placas falsas** ou **adulteradas**;

III - **sem possuir** Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

IV - com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de **categoria diferente** da do veículo;

V - quando a sua **profissão ou atividade exigir cuidados especiais** com o transporte de passageiros ou de carga;

VI - utilizando veículo em que tenham sido **adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento** de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante;

VII - **sobre faixa de trânsito** temporária ou permanentemente destinada a pedestre

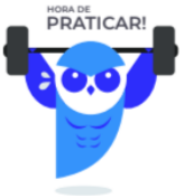
[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



1. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PRF - Policial Rodoviário Federal - Curso de Formação - 2ª Prova - Julgue o próximo item, relativo a alcoolemia, substâncias psicoativas e exame toxicológico.

Restará não caracterizada a infração de dirigir sob influência de álcool, quando o condutor, com sinais de consumo, recusar-se a realizar o teste com etilômetro.

( ) Certo
( ) Errado

Comentários:

ERRADO. Ainda que o condutor se recuse a realizar o teste do etilômetro (bafômetro), ele poderá ser autuado com base em outros indícios de embriaguez, como alterações na fala, instabilidade ao caminhar, odor etílico, entre outros sinais observáveis, conforme autoriza o Código de Trânsito Brasileiro. Ademais, a recusa ao teste constitui, por si só, uma infração autônoma, punida com as mesmas sanções previstas para quem dirige sob influência de álcool.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

2. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PRF - Policial Rodoviário Federal - Curso de Formação - 1ª Prova
Ainda sobre aspectos legais dos procedimentos policiais, julgue o próximo item.

Pessoa que dirija veículo automotor, em via pública, sem que tenha Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação, responderá por infração penal e administrativa, ainda que a conduta não gere perigo de dano.

( ) Certo
( ) Errado

Comentários:

ERRADO. Devemos analisar a conduta sob duas perspectivas: a penal e a administrativa. A infração penal, prevista no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, somente se configura se houver demonstração concreta de perigo de dano. Por outro lado, a infração administrativa descrita no art. 162, I, do mesmo diploma legal se caracteriza independentemente da existência de perigo.

3. CESPE / CEBRASPE - 2024 - PC-PE - Agente de Polícia – ADAPTADA - Durante uma blitz de trânsito, o condutor João, com voz embargada, recusou-se a realizar o teste do etilômetro (bafômetro).

Nessa situação hipotética, João cometeu crime de embriaguez ao volante.

( ) Certo
( ) Errado

Comentários:

CERTO. Mesmo que o condutor se negue a fazer o teste do etilômetro, é possível que seja autuado caso apresente sinais evidentes de embriaguez, como fala arrastada, dificuldade de equilíbrio ou odor de álcool, conforme admite o Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, a simples recusa ao teste já configura uma infração específica, sujeita às mesmas penalidades aplicadas a quem dirige sob efeito de bebida alcoólica.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4. CEBRASPE/ CESPE - 2019 - Policial Rodoviário Federal - Ao final de uma festa, Godofredo e Antônio realizaram uma disputa automobilística com seus veículos, fazendo manobras arriscadas, em via pública, sem que tivessem autorização para tanto. Nessa contenda, houve colisão dos veículos, o que causou lesão corporal culposa de natureza grave em um transeunte. Considerando a situação hipotética apresentada e o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, julgue o item a seguir.

Godofredo e Antônio responderiam por crime de trânsito independentemente da lesão corporal causada, pois a conduta de ambos gerou situação de risco à incolumidade pública.

( ) Certo
( ) Errado

Comentários:

CERTO. Trata-se do crime de do art. 308 do CTB, cuja redação vemos abaixo:

> *Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada:*
>
> *Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.*
>
> *§ 1º Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.*
>
> *§ 2º Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 (cinco) a 10 (dez) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. CEBRASPE/ CESPE - 2019 - Policial Rodoviário Federal - Ao final de uma festa, Godofredo e Antônio realizaram uma disputa automobilística com seus veículos, fazendo manobras arriscadas, em via pública, sem que tivessem autorização para tanto. Nessa contenda, houve colisão dos veículos, o que causou lesão corporal culposa de natureza grave em um transeunte. Considerando a situação hipotética apresentada e o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, julgue o item a seguir.

Godofredo e Antônio estão sujeitos à pena de reclusão, em razão do resultado danoso da conduta delitiva narrada.

( ) Certo
( ) Errado

Comentários:

CERTO. De fato, a figura qualificada do crime de racha (art. 308, §1°, do CTB) prevê pena privativa de liberdade de reclusão.

6. CEBRASPE/ CESPE - 2019 - Policial Rodoviário Federal - No item que se segue, é apresentada uma situação hipotética de crime de trânsito, seguida de uma assertiva a ser julgada, com base no disposto no Código de Trânsito Brasileiro.

Lucas, motorista de ônibus, quando dirigia seu coletivo, atropelou e matou, culposamente, uma pedestre. Sávio, ao conduzir seu veículo em um passeio com a família, atropelou culposamente, na faixa de pedestre, uma pessoa, que faleceu no mesmo instante. Severino, ao dirigir seu veículo, atropelou culposamente uma transeunte que estava na calçada; ela morreu em seguida. Nessas situações, Lucas, Sávio e Severino responderão por crime de trânsito, cujas penas poderão, pelas circunstâncias fáticas, ser aumentadas até a metade, e suas habilitações para dirigir deverão ser suspensas.

( ) Certo
( ) Errado

Comentários:

CERTO. Vejamos o art. 302 do CTB para identificar a conduta dos agentes:

> *Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:*
>
> *Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

§ 1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada; → CONDUTA DE SÁVIO E SEVERINO

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro;

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. → CONDUTA DE LUCAS

V - Revogado

§ 2º - Revogado

§ 3º Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma auto explicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. Defina e diga quais são as medidas administrativas previstas no CTB?

2. As medidas administrativas, uma vez aplicadas aos infratores, afastam as penalidades previstas no CTB?

3. Se uma viatura policial está estacionada em local indevido, há infração administrativa?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4. Discorra sobre o recurso administrativo contra penalidade no âmbito do processo administrativo previsto no CTB.

5. A Lei n. 9099/95 é aplicada nos crimes cometidos na direção de veículo automotor?

6. Em que consiste a multa reparatória?

7. Elenque as circunstâncias especialmente previstas para agravar as penalidades dos crimes de trânsito.

8. Em quais condições o condutor de veículo envolvido em sinistro de trânsito com vítima pode deixar de ser preso em flagrante e de ter fiança exigida?

9. É indispensável a utilização do etilômetro para a constatação do crime de embriaguez ao volante, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro?

10. O que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro sobre a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos nos crimes praticados na direção de veículo automotor?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas com respostas

1. Defina e diga quais são as medidas administrativas previstas no CTB?

Medidas administrativas, conforme o art. 269 do Código de Trânsito Brasileiro, são providências imediatas adotadas pela autoridade de trânsito ao constatar infração, visando à segurança viária. São elas: retenção e remoção do veículo; recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir, Certificado de Registro do Veículo e Certificado de Licenciamento Anual; transbordo do excesso de carga; teste de alcoolemia ou perícia; recolhimento de animais; e realização de exames de aptidão.

2. As medidas administrativas, uma vez aplicadas aos infratores, afastam as penalidades previstas no CTB?

Não. As medidas administrativas não afastam a aplicação das penalidades previstas no CTB, pois atuam de forma complementar a elas, reforçando a efetividade da legislação e a segurança nas vias públicas.

3. Se uma viatura policial está estacionada em local indevido, há infração administrativa?

Não. Não há infração de circulação, parada ou estacionamento relativa aos veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, aos de polícia, aos de fiscalização e operação de trânsito e às ambulâncias, ainda que não identificados ostensivamente.

4. Discorra sobre o recurso administrativo contra penalidade no âmbito do processo administrativo previsto no CTB.

O recurso administrativo contra penalidade de trânsito é interposto perante a autoridade que aplicou a sanção e possui efeito suspensivo, desde que seja tempestivo e apresentado por parte legítima. Após recebido, deve ser encaminhado à JARI em até 10 dias e julgado no prazo de 24 meses. Não se exige apresentação de documentos emitidos pelo próprio órgão autuador. Recursos intempestivos ou ilegítimos são arquivados e não produzem efeito suspensivo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. A Lei n. 9099/95 é aplicada nos crimes cometidos na direção de veículo automotor?

Como regra sim. Todavia, as disposições da Lei dos Juizados Especiais não serão aplicadas se o agente estiver sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência; participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente; ou transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h.

6. Em que consiste a multa reparatória?

A multa reparatória consiste no pagamento, por meio de depósito judicial, de quantia em favor da vítima ou seus sucessores, sempre que houver prejuízo material decorrente do crime. O valor é calculado com base no art. 49, §1°, do Código Penal e não pode exceder o prejuízo comprovado. Caso haja indenização civil, o valor da multa será descontado.

7. Elenque as circunstâncias especialmente previstas para agravar as penalidades dos crimes de trânsito.

Conforme art. 298 do CTB, são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros; utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas; sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria diferente da do veículo; quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga; utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante; sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres.

8. Em quais condições o condutor de veículo envolvido em sinistro de trânsito com vítima pode deixar de ser preso em flagrante e de ter fiança exigida?

Conforme previsão do art. 301 do CTB, ao condutor de veículo, nos casos de sinistros de trânsito que resultem em vítima, não se imporá a prisão em flagrante nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

9. É indispensável a utilização do etilômetro para a constatação do crime de embriaguez ao volante, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro?

Não, o uso do etilômetro não é indispensável para a constatação do crime de embriaguez ao volante. Conforme o art. 306, §2º, do CTB, a embriaguez pode ser comprovada por outros meios, como exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros elementos que evidenciem a alteração da capacidade psicomotora. Assim, mesmo na recusa ao teste, a infração e o crime podem ser caracterizados por provas alternativas legalmente admitidas.

10. O que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro sobre a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos nos crimes praticados na direção de veículo automotor?

Nos crimes praticados na direção de veículo automotor, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que, havendo substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, esta será cumprida obrigatoriamente por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. As atividades devem estar relacionadas ao atendimento e recuperação de vítimas de sinistros de trânsito. Incluem-se trabalhos em unidades de resgate, hospitais, clínicas de reabilitação ou outras ações correlatas. Essa medida busca conscientizar o infrator e prevenir novos delitos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Lista de Questões Estratégicas

1. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PRF - Policial Rodoviário Federal - Curso de Formação - 2ª Prova - Julgue o próximo item, relativo a alcoolemia, substâncias psicoativas e exame toxicológico.

Restará não caracterizada a infração de dirigir sob influência de álcool, quando o condutor, com sinais de consumo, recusar-se a realizar o teste com etilômetro.

( ) Certo
( ) Errado

2. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PRF - Policial Rodoviário Federal - Curso de Formação - 1ª Prova
Ainda sobre aspectos legais dos procedimentos policiais, julgue o próximo item.

Pessoa que dirija veículo automotor, em via pública, sem que tenha Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação, responderá por infração penal e administrativa, ainda que a conduta não gere perigo de dano.

( ) Certo
( ) Errado

3. CESPE / CEBRASPE - 2024 - PC-PE - Agente de Polícia – ADAPTADA - Durante uma blitz de trânsito, o condutor João, com voz embargada, recusou-se a realizar o teste do etilômetro (bafômetro).

Nessa situação hipotética, João cometeu crime de embriaguez ao volante.

( ) Certo
( ) Errado

4. CEBRASPE/ CESPE - 2019 - Policial Rodoviário Federal - Ao final de uma festa, Godofredo e Antônio realizaram uma disputa automobilística com seus veículos, fazendo manobras arriscadas, em via pública, sem que tivessem autorização para tanto. Nessa contenda, houve colisão dos veículos, o que causou lesão corporal culposa de natureza grave em um transeunte.
Considerando a situação hipotética apresentada e o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, julgue o item a seguir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Godofredo e Antônio responderiam por crime de trânsito independentemente da lesão corporal causada, pois a conduta de ambos gerou situação de risco à incolumidade pública.

( ) Certo
( ) Errado

5. CEBRASPE/ CESPE - 2019 - Policial Rodoviário Federal - Ao final de uma festa, Godofredo e Antônio realizaram uma disputa automobilística com seus veículos, fazendo manobras arriscadas, em via pública, sem que tivessem autorização para tanto. Nessa contenda, houve colisão dos veículos, o que causou lesão corporal culposa de natureza grave em um transeunte.
Considerando a situação hipotética apresentada e o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, julgue o item a seguir.

Godofredo e Antônio estão sujeitos à pena de reclusão, em razão do resultado danoso da conduta delitiva narrada.

( ) Certo
( ) Errado

6. CEBRASPE/ CESPE - 2019 - Policial Rodoviário Federal - No item que se segue, é apresentada uma situação hipotética de crime de trânsito, seguida de uma assertiva a ser julgada, com base no disposto no Código de Trânsito Brasileiro.

Lucas, motorista de ônibus, quando dirigia seu coletivo, atropelou e matou, culposamente, uma pedestre. Sávio, ao conduzir seu veículo em um passeio com a família, atropelou culposamente, na faixa de pedestre, uma pessoa, que faleceu no mesmo instante. Severino, ao dirigir seu veículo, atropelou culposamente uma transeunte que estava na calçada; ela morreu em seguida. Nessas situações, Lucas, Sávio e Severino responderão por crime de trânsito, cujas penas poderão, pelas circunstâncias fáticas, ser aumentadas até a metade, e suas habilitações para dirigir deverão ser suspensas.

( ) Certo
( ) Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito

1. ERRADO
2. ERRADO
3. CERTO
4. CERTO
5. CERTO
6. CERTO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.